

《【문제1】 다음 질문에 답하십시오(단, 행정쟁송법과 무관한 노동법적인 쟁점에 대해서는 서술하지 말 것). (50점)

(물음2) 위 취소소송의 관할법원은 `구직 중에 있는 자도 「노동조합 및 노동관계조정법」상 근로자의 지위를 가지고 노동조합에 가입할 수 있다.`는 이유로 乙시장의 설립신고서 반려를 취소하였고 그 판결은 확정되었다. 그러나 乙시장은 또다시 설립신고서를 반려하면서, 甲노동조합이 `주로 정치운동을 목적으로 하는 경우`(`노동조합 및 노동관계조정법」 제2조 제4호 마목)에 해당함을 그 사유로 제시하였다. 이에 甲노동조합은 다시 취소소송을 제기하고자 하는바, 그 청구는 본안에서 인용될 수 있는가? (25점)》

<문제1의 물음2> 설립신고서 반려 취소 판결 후 새로운 사유를 근거로 한 재반려처분의 기속력 위반 여부 및 본안 인용 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲노동조합은 설립신고서 반려처분에 대한 취소소송에서 승소하여 판결이 확정되었으나, 乙시장이 다시 주로 정치운동을 목적으로 한다는 새로운 사유를 들어 설립신고서를 반려하자 이에 대한 취소소송을 제기하고자 한다. 쟁점으로 <확정판결의 기속력에 의하여 행정청이 새로운 처분사유를 들어 다시 동일한 처분을 할 수 있는지와 그 처분의 위법 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 乙시장의 재차 설립신고서 반려처분에 대한 甲노동조합의 청구가 본안에서 인용될 수 있는지 답한다.

II. 기판력과 기속력의 일반 법리

1. 기판력의 의의 및 범위

(1) 개념

- 기판력이란 확정판결을 내린 법원과 당사자가 후행 소송에서 전소 판결과 모순·저촉되는 주장이나 판단을 할 수 없도록 구속하는 소송법상 효력을 말한다.

(2) 범위

- 취소소송의 소송물은 당해 처분의 위법성 존부이다. 전소와 후소의 소송물이 동일하거나 선결관계 또는 모순관계에 있어야 기판력이 작용하며, 처분의 내용상 하자로 취소판결이 확정된 경우 기판력의 객관적 범위는 기본적 사실관계의 동일성이 인정되는 한도 내로 제한된다.

2. 기속력의 의의 및 범위

(1) 개념 및 재처분의무

- 「행정소송법 제30조 제1항」에 규정된 기속력은 취소판결이 확정되었을 때 피고 행정청과 관계 행정청이 판결의 취지에 따라 행동하도록 구속하는 실체법상 효력이다. 특히 거부처분이 취소된 경우 행정청은 동조 제2항에 따라 이전 신청에 대하여 다시 처분을 해야 하는 재처분의무를 부담한다.

(2) 객관적 범위

- 기속력의 객관적 범위는 판결 주문 및 그 전제가 된 구체적인 위법사유에만 미친다. 따라서 당초 처분사유와 기본적 사실관계의 동일성이 없는 다른 사유를 내세워 다시 거부처분을 하는 것은 기속력에 위배되지 않는다.

3. 기본적 사실관계의 동일성 판단 기준

- 기본적 사실관계의 동일성 여부는 처분사유를 법률적으로 평가하기 이전의 구체적 사실관계에 착안하여 시간적·장소적 근접성, 행위의 태양, 침해법익 등을 종합적으로 고려하여 결정한다.

III. 사안의 적용

1. 기판력 및 기속력의 위배 여부

(1) 당초 사유와 새로운 사유의 비교

- 전소의 반려사유는 구직 중인 자의 가입 허용(「노동법 제2조 제4호 라목」)이며, 후속 재반려처분의 사유는 주로 정치운동을 목적으로 하는 경우(「동조 동호 마목」)이다.

(2) 기본적 사실관계의 동일성 검토

- 라목의 사유는 조합원 자격 유무라는 인적 구성원에 관한 구체적 사실에 기초하는 반면, 마목의 사유는 노동조합의 목적 및 활동의 성격이라는 단체의 설립 지향점에 관한 구체적 사실에 기초한다. 이 두 사유는 구체적 사실관계의 기초가 완전히 다르고 행위 태양 및 침해법익이 상이하므로 기본적 사실관계의 동일성이 부정된다.

(3) 저촉 여부에 대한 판단

- 기본적 사실관계의 동일성이 부정되므로, 乙시장의 새로운 반려처분은 전소 판결의 기판력에 저촉되지 않으며 기속력(재처분의무)에 위배되지 않는 적법한 재처분의 형식을 갖추었다.

2. 후행 소송의 본안 인용 여부

(1) 입증책임의 분배

- 처분의 적법성 및 처분사유의 구체적 존재 여부에 대한 입증책임은 처분을 행한 피고 행정청(乙시장)에 있다.

(2) 구체적 판단 및 인용 가능성

① 乙시장이 사유를 입증하지 못하는 경우

- 만약 甲노동조합이 주로 정치운동을 목적으로 조직된 단체가 아니거나 乙시장이 이를 입증하지 못한다면, 해당 처분은 실체법상 처분사유의 부존재로 위법하다. 이 경우 법원은 반려처분을 취소하는 인용판결을 내려야 한다.

② 乙시장이 사유를 입증하는 경우

- 만약 실제로 甲노동조합이 주로 정치운동을 목적으로 설립되었다는 사실이 객관적으로 존재하고 乙시장이 이를 입증한다면, 새로운 반려처분은 실체법상 적법하므로 법원은 甲노동조합의 청구를 기각하여야 한다.

IV. 결론

- 乙시장이 새로운 사유를 들어 재차 반려처분을 한 것은 당초 사유와 기본적 사실관계의 동일성이 인정되지 않으므로 전소 판결의 기판력 및 기속력에 위배되지 않는다. 그러나, 후속 취소소송에서 당해 처분이 본안 인용될 수 있는지 여부는 실체법상 처분사유인 `주로 정치운동을 목적으로 하는지`에 대

한 실제 존재 여부 및 피고의 입증 여부에 달려 있다. 결론적으로, 피고 乙시장이 甲노동조합이 주로 정치운동을 목적으로 하는 단체라는 사실을 증명하지 못한다면 새로운 반력처분은 실체상 처분사유 부존재로 위법하므로 법원은 甲노동조합의 취소 청구를 인용하여야 한다.